

《[문제14.7]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음2) 대법원 판례의 태도에 비추어 공동불법행위자인 노동조합과 개별 조합원(C, D)의 손해배상책임 범위를 정함에 있어 `책임 제한의 개별화` 원칙이 적용되는지 여부와 그 구체적인 판단 기준을 서술하시오.(25점)》

<문제14.7의 물음2> 책임 제한의 개별화 원칙 적용 여부와 구체적인 판단 기준

I. 문제의 제기

- 사안은 노동조합 B가 A사와 임금협상 결렬을 이유로 조정절차 없이 전면 파업에 돌입하면서 위원장C와 간부들이 주요 생산라인을 점거하여 영업손실을 입자 A사가 파업에 참여한 인원들을 상대로 손해배상을 요구하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <최근 판례의 태도인 개별 피고별로 책임 제한 사유를 다르게 적용할 수 있다는 개별화 원칙이 위원장 C와 단순 가담자 D에게 어떻게 차등적으로 적용될 수 있는지>, <그 판단 기준이 무엇인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 서술한다.

II. 책임 제한의 개별화 원칙 적용 여부

1. 종래의 태도 및 문제점

- 과거 실무에서는 공동불법행위자 중 일부에 대한 책임 제한 사유가 전체에게 동일하게 적용되는 형평의 원칙을 중시하였다. 이에 따라 노동조합의 책임이 50%로 제한되면, 지시에 따른 단순 가담 조합원의 책임도 동일하게 50%로 산정되어 과도한 배상 의무가 부과되는 문제가 있었다.

2. 대법원 판례의 변화 (책임 제한의 개별화 선언)

- 최근 “대법원”은 쟁의행위로 인한 손해배상책임을 정함에 있어 각 피고별로 귀책사유와 손해에 대한 기여도를 개별적으로 평가하여 책임 제한 비율을 다르게 정할 수 있다고 판시하였다. 이는 헌법상 노동3권을 보장하는 취지와 노동조합의 의사결정 구조 하에서 개별 조합원이 처한 특수한 지위를 반영한 결과이다. 따라서 사안의 C와 D에 대해서도 책임 제한의 개별화 원칙이 당연히 적용된다.

III. 책임 제한의 구체적인 판단 기준

1. 쟁의행위 내에서의 지위와 역할

(1) 주도자와 지휘부 (위원장 C)

- 쟁의행위를 기획하고 결정하며 실행을 지시한 노동조합의 간부나 지휘부는 손해 발생에 대한 기여도가 가장 높다고 평가된다. 이들은 쟁의행위의 위법성을 인식할 가능성이 높고 의사결정에 실질적인 영향력을 행사하므로 책임 제한의 폭이 상대적으로 좁게 설정된다.

(2) 단순 가담 조합원 (조합원 D)

- 노동조합의 결정에 따라 단순히 파업에 동참한 조합원은 쟁의행위의 구체적인 위법성이나 손해 발생 가능성을 독자적으로 판단하기 어려운 위치에 있다. 단결권의 속성상 조합의 지시를 거부하기 힘든 사정을 고려하여, 이들의 책임은 주도자보다 더 크게 제한되어야 한다.

2. 불법행위에 가담한 정도 및 구체적 행위

(1) 점거 행위의 가담 방식

- 사례에서와 같이 생산라인 점거가 발생한 경우, 실제로 시설물을 파괴하거나 물리적 충돌을 주도했는지, 아니면 단순히 자리에 앉아 점거 대열에 포함되었을 뿐인지에 따라 책임 기여도를 달리 평가한다.

(2) 위법성 인식의 정도

- 해당 쟁의행위가 절차적 요건을 갖추지 못했다는 점이나 수단이 정당하지 않다는 사실을 개별 조합원이 어느 정도 인지하고 있었는지도 판단 기준이 된다.

3. 손해 발생에 대한 기여도 및 인과관계

- 각 피고의 행위가 전체 손해(10억 원) 발생에 미친 영향력을 개별적으로 분석한다. 노조의 의사결정권이 없는 단순 조합원의 행위는 전체 손해 발생에 대한 인과관계가 상대적으로 미약하다고 볼 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 위원장 C의 책임 범위

- 위원장 C는 임금협상 결렬 후 조정절차를 거치지 않은 파업을 결정하고, 생산라인 점거를 독려한 주체이다. 따라서 A사가 입은 영업손실과 고정비 지출에 대한 직접적인 원인을 제공한 것으로 보아 책임 제한의 비율이 낮을 것이다. C는 조합을 대표하여 의사결정을 주도했으므로 노동조합 자체의 책임 비율과 유사한 수준의 책임을 부담하게 될 가능성이 높다.

2. 조합원 D의 책임 범위

- 조합원 D는 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여한 인물이다. D에게 책임 제한의 개별화 원칙을 적용하면, D는 쟁의행위의 기획이나 점거 방식 결정에 관여하지 않았으므로 위원장 C와 동일한 수준의 배상책임을 지는 것은 부당하다는 항변이 타당성을 얻는다. 법원은 D의 가담 정도가 미미하다는 점을 근거로 D의 책임을 전체 손해의 극히 일부로 제한하거나, 경우에 따라서는 배상 책임을 부정할 수도 있다.

V. 결론

- 최근 “대법원 판례”에 따라 불법 쟁의행위로 인한 손해배상 산정 시 공동불법행위자 간에도 책임 제한의 개별화 원칙이 적용된다. 따라서 사안의 A사가 주장하는 10억 원에 대한 무차별적인 연대배상은 인정되기 어렵다. 법원은 피고별로 쟁의행위 내 지위, 가담 정도, 불법성에 대한 기여도를 개별적으

로 심리하여, 위원장 C에게는 엄중한 책임을 묻되 단순 가담자 D에게는 책임을 대폭 감경하거나 면제하는 방식으로 판결할 것으로 판단된다. 이는 파업으로 인한 손해배상이 개별 노동자에게 가혹한 경제적 보복 수단으로 악용되는 것을 방지하고 책임주의 원칙을 실현하는 데 의의가 있다.